

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2510/2533

บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล ฮาร์เวสเตอร์
คอมปะนี

โจทก์

ออฟ เกรทบริเทน จำกัด

โจทก์

บริษัทฮาร์เวสต์เตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
กับพวก

จำเลย

นายจักรฤทธิ์ วิโรจน์รัตนรัสมิ ทนาย
จำเลยทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองยื่นฎีกา ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่สามารถ
ชนะคดีในศาลฎีกาได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 151) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้ง
สองร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,279,535.90 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จแต่ดอกเบี้ยก่อนฟ้อง (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2528) ไม่ให้เกิน 169,845.25 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 149,148)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนำหลัก
ทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น
(อันดับ 112 แผ่นที่ 2,137)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับ
จำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2526 จนถึงวัน
ทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับ
จำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2526 จนถึงวัน
ทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(โสภณ จันทรเมะ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ